

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

475/25/פ

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – חזקת דירה יחידה), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 49ב1. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹, בסעיף 49ב(5)(ב), במקום "בלבד" יבוא "ויראו את דירת המגורים כאמור כדירה אחת, גם אם לפני פטירתו הייתה לו דירת מגורים נוספת שמתקיים לגביה האמור בסעיף 49ג(3)".

דברי הסבר

סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963 (להלן: החוק), מהווה את סעיף הפטור העיקרי במכירת דירת מגורים מזכה ומעניק פטור ממס במכירת דירתו היחידה של המוכר בישראל, בתנאים מסוימים הקבועים בו.

סעיף 49ג(3) לחוק, מעניק הקלה להגדרת "דירה יחידה" וקובע כי יראו את המוכר כבעל דירה יחידה גם אם בבעלותו דירה נוספת שחלקו בבעלותה אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה, אינו עולה על מחצית.

בפסק דין בעניין לנגזם (ע"א 530/07) קבע בית המשפט כי מטרת תנאי הפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק הינה להכניס את היורש לנעליו של המוריש במובן זה שרק אם המוריש היה פטור ממס אילו היה חי, יהיה היורש זכאי לפטור.

בהתאם למצב החוקי כיום, סעיף 49ג(3) איננו חל על הוראותיו של סעיף 49ב(5) לחוק ועל כן לגבי דירה שהתקבלה בירושה, אם למוריש היה חלק מזערי מדירה נוספת, הגם שהוא עצמו, לו היה חי, היה זכאי לפטור ממס – הרי שלאור נוסחו של סעיף 49ב(5) – יורשיו אינם זכאים לפטור ממס והדבר למעשה מאיין את כוונת המחוקק להכניס את היורש בנעליו של המוריש. בהצעת חוק זו מוצע לתקן את סעיף 49ב(5) לחוק ולהחיל את ההקלה בסעיף 49ג(3) לחוק גם על סעיף 49ב(5)(ב) לחוק, כך שגם אם המוריש החזיק לפני מותו חלק מדירת מגורים נוספת וחלקו בה אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה על ידו

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

בירושה אינו עולה על מחצית, יורשיו יהיו זכאים לפטור ממס בעת מכירת הדירה.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3663).
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ואחת, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/21/391 ; פ/22/486 ; פ/23/402 ; פ/24/721).
הצעת החוק זהה לפ/24/721 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)